

INSTRUCTIVO SOBRE LAS NORMAS DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DISCIPLINARIA APLICABLES A CARABINEROS DE CHILE

I.- ANTECEDENTES

1.- La Resolución Exenta N° E11599/2025, de la Contraloría General de la República, rechazó la solicitud de reconsideración, efectuada por Carabineros, del Oficio N° 9.909/2024, del Ente Contralor, que representó la Resolución N° 33, de 2023, de la Dirección General de Carabineros, que confirmó la medida disciplinaria de baja por conducta mala, con efectos inmediatos, aplicada a un funcionario, concluyendo, en síntesis, que su responsabilidad administrativa se encontraba extinguida, por prescripción de la acción disciplinaria.

2.- No obstante, la solicitud de reconsideración no fue en vano, ya que con ello se logró que la Entidad de Control considerara dos años más, para el cómputo del plazo de prescripción de la acción disciplinaria, una vez terminada la causa penal, en virtud de lo señalado en el artículo 84 ter, inciso quinto, de la Ley N° 18.961 y por aplicación de los dictámenes Nros. 26.763, de 1999; 22.814, de 2010 y 55.828, de 2011, de la Entidad Contralora, que fueron invocados por la Institución.

4.- En virtud de lo anterior, se ha estimado necesario establecer lineamientos y directrices generales, respecto a la aplicación de la prescripción de la acción disciplinaria en Carabineros, de conformidad a la actual jurisprudencia emanada del Órgano de Control, a fin de evitar futuros reparos sobre el particular.

II.- MARCO NORMATIVO APLICABLE

- Ley N° 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile.

- Ley de Efecto Retroactivo de la Ley.

- Decreto N° 900, del año 1967, del Ministerio del Interior, que contiene el Reglamento de Disciplina de Carabineros de Chile, N° 11.

III.- INSTRUCCIONES

1.- Determinar el marco normativo de prescripción aplicable: En primer lugar, se debe establecer cuál es el régimen jurídico bajo el cual se rige la prescripción en el caso respectivo, debiendo tenerse en consideración lo siguiente:

1.1.- Procesos disciplinarios instruidos por hechos ocurridos con anterioridad al 31.10.2017: A su respecto resulta aplicable el régimen de prescripción establecido en el artículo 20, del Reglamento de Disciplina de Carabineros de Chile, N° 11.

1.2.- Procesos disciplinarios instruidos por hechos ocurridos con posterioridad al 31.10.2017 y antes del 16.08.2022: Se rigen por lo dispuesto en el artículo 36 bis, de la Ley N° 18.961 (introducido por la Ley N° 21.041).

1.3.- Procesos disciplinarios instruidos por hechos ocurridos a contar del 16.08.2022: A su respecto resulta aplicable el artículo 84 ter, de la Ley N° 18.961.

1.4.- Derecho a optar en la hipótesis del artículo 25, de la Ley de Efecto Retroactivo de la Ley: De conformidad a este precepto, *“La prescripción iniciada bajo el imperio de una ley, y que no se hubiere completado aún al tiempo de promulgarse otra que la modifique, podrá ser regida por la primera o segunda, a voluntad del prescribiente; pero eligiéndose la última, la prescripción no empezará a contarse sino desde la fecha en que aquella hubiese empezado a regir”.*

En virtud de lo anterior, en aquellos procesos disciplinarios iniciados bajo un régimen de prescripción, pero que, durante su tramitación, éste fue modificado por otra norma, el funcionario puede optar entre acogerse por las reglas de prescripción existentes al momento de la ocurrencia del hecho, o por las establecidas por la nueva ley.

A modo de ejemplo, si un procedimiento disciplinario se instruyó antes del 31.10.2017, pero se encontraba pendiente al momento de entrar en vigencia la Ley N° 21.041, que estableció en su oportunidad el artículo 36 bis, de la Ley N° 18.961, el funcionario puede solicitar acogerse a las reglas de ésta última, y no a las del artículo 20, del Reglamento de Disciplina de Carabineros de Chile, N° 11. No obstante, si optara por el artículo 36 bis de la Ley N° 18.961, en ese caso, el plazo de prescripción será de cuatro años y se contará desde la fecha de publicación de la Ley N° 21.041, es decir, desde el 31.10.2017.

Lo anterior, no es baladí, ya que cada régimen de prescripción tiene sus propias reglas, conforme será detallado a continuación.

2.- Reglas aplicables a cada régimen de prescripción: Una vez determinado el régimen de prescripción aplicable, se deben considerar las reglas que establecen cada uno de ellos, en materia de prescripción, a saber:

2.1.- Artículo 20, del Reglamento de Disciplina de Carabineros de Chile, N° 11: *“La facultad de castigar las faltas prescribe en el término de seis meses, contado desde la fecha en que se cometió la falta; pero, si un proceso militar, civil o administrativo da como resultado que el hecho en cuestión debe ser sancionado disciplinariamente, podrá aplicarse la sanción correspondiente aun después de este término.*

Cuando se trate de hechos conexos o relacionados entre sí, la prescripción sólo empezará a correr desde la fecha en que se cometió la última falta.

Las diligencias y actuaciones tendientes a establecer la falta que defina la responsabilidad del autor, suspenden el plazo de la prescripción.”

a) Plazo de prescripción: 6 meses contado desde la fecha en que se cometió la falta o tratándose de hechos conexos desde la fecha de ocurrencia de la última falta.

b) Suspensión del plazo de prescripción: Se verifica desde que se realiza cualquier actuación o diligencia tendiente a establecer la falta.

c) Interrupción del plazo de prescripción: No contempla reglas al respecto, por tanto, no se interrumpe.

2.2.- Artículo 36 bis, LOC N° 18.961: *“La responsabilidad administrativa se extingue por la muerte o el retiro del personal, por el cumplimiento de la sanción y por la prescripción de la acción disciplinaria.*

Si se encontrare en tramitación un procedimiento disciplinario en el que estuviere involucrado el personal y éste cesare en sus funciones, el procedimiento deberá continuarse hasta su normal término, y se anotará en su hoja de vida la sanción que el mérito del procedimiento disciplinario determine.

Con todo, la acción disciplinaria contra el personal prescribirá en cuatro años contados desde el día en que éste hubiere incurrido en la acción u omisión que le da origen. No obstante, si hubiere hechos constitutivos de delito, la acción disciplinaria prescribirá conjuntamente con la acción penal.

La prescripción de la acción disciplinaria se interrumpe, perdiéndose el tiempo transcurrido, si el personal incurriere nuevamente en falta administrativa, y se suspende desde la fecha de la resolución que ordene la instrucción del procedimiento disciplinario correspondiente.

Si el proceso administrativo se paraliza por más de dos años, o transcurren dos calificaciones funcionarias sin que haya sido sancionado, continuará corriendo el plazo de prescripción como si no se hubiese suspendido.”

a) Plazo de prescripción: Hay que distinguir:

- Proceso disciplinario sin causa penal: 4 años contados desde que el funcionario incurrió en la acción u omisión.
- Proceso disciplinario con causa penal: La acción disciplinaria prescribirá conjuntamente con la acción penal, esto es, 5, 10 o 15 años, según corresponda. Lo anterior, no será aplicable para las faltas penales, las que se regirán por la regla anterior (4 años).

b) Suspensión del plazo de prescripción: Se produce desde la fecha de la resolución que ordene la instrucción del procedimiento disciplinario correspondiente.

No obstante, si el proceso administrativo se paraliza por más de dos años, o transcurren dos calificaciones funcionarias sin que haya sido sancionado, continuará corriendo el plazo de prescripción como si no se hubiese suspendido. A este respecto, la Contraloría General de la República ha establecido, que para el cómputo de las dos calificaciones funcionarias, se cuenta el año calendario completo de la referida calificación y no desde la data de la evaluación particular del funcionario objeto del proceso disciplinario. Ejemplo: Si el Carabinero Pérez cometió una falta el 29.11.2018, el primer periodo calificadorio será el año 2018 y el segundo, el año 2019, reanudándose el plazo de prescripción a contar del 01.01.2020.

c) Interrupción del plazo de la prescripción: La prescripción de la acción disciplinaria se interrumpe, perdiéndose el tiempo transcurrido, si el personal incurriere nuevamente en falta administrativa, esto quiere decir que, si desde la fecha del hecho investigado y el término del proceso

disciplinario el personal comete una nueva falta, se pierde el tiempo ganado para que se configure la prescripción. En este sentido, en cada instancia, los mandos antes de resolver, deberán tener a la vista, la hoja de vida actualizada del personal inculcado en el respectivo proceso.

2.3.- Artículo 84 ter LOC N° 18.961: *“La responsabilidad administrativa se extingue por la muerte o el retiro del personal, por el cumplimiento de la sanción y por la prescripción de la acción disciplinaria.*

Si se encontrare en tramitación un procedimiento disciplinario en el que estuviere involucrado el personal y éste cesare en sus funciones, el procedimiento deberá continuarse hasta su normal término, y se anotará en su hoja de vida la sanción que el mérito del procedimiento disciplinario determine.

Con todo, la acción disciplinaria contra el personal prescribirá en cuatro años contados desde el día en que éste hubiere incurrido en la acción u omisión que le da origen. No obstante, si hubieren hechos constitutivos de delito, la acción disciplinaria prescribirá conjuntamente con la acción penal.

La prescripción de la acción disciplinaria se interrumpe, perdiéndose el tiempo transcurrido, si el personal incurriere nuevamente en falta administrativa, y se suspende desde la fecha de la resolución que ordene la instrucción del procedimiento disciplinario correspondiente.

Si el proceso administrativo se paraliza por más de dos años o transcurren dos calificaciones funcionarias sin que haya sido sancionado, continuará corriendo el plazo de prescripción como si no se hubiese suspendido.

Con todo, se suspenderá la tramitación del procedimiento disciplinario y el plazo de prescripción de su acción si respecto de los hechos que lo motivaron se formula denuncia o querrela por un hecho constitutivo de delito, en los términos que establece la ley, hasta el término de la causa penal.”

a) Plazo de prescripción: Hay que distinguir:

- Proceso disciplinario sin causa penal: 4 años contados desde que el funcionario incurrió en la acción u omisión.
- Proceso disciplinario con causa penal: La acción disciplinaria prescribirá conjuntamente con la acción penal, esto es, 5, 10 o 15 años, según corresponda. Lo anterior, no será aplicable para las faltas penales, las que se regirán por la regla anterior (4 años).

b) Suspensión del plazo de prescripción: Se produce desde la fecha de la resolución que ordene la instrucción del procedimiento disciplinario correspondiente.

No obstante, si el proceso administrativo se paraliza por más de dos años, o transcurren dos calificaciones funcionarias sin que haya sido sancionado, continuará corriendo el plazo de prescripción como si no se hubiese suspendido. A este respecto, la Contraloría General de la República ha establecido, que para el cómputo de las dos calificaciones funcionarias, se cuenta el año calendario completo de la referida calificación y no desde la data de la evaluación particular del funcionario objeto del proceso disciplinario. Ejemplo: Si el Teniente González cometió una falta el

29.12.2022, el primer periodo calificador será el año 2022 y el segundo, el año 2023, reanudándose el plazo de prescripción a contar del 01.01.2024.

- Situación especial de suspensión del procedimiento disciplinario contemplada en el inciso final del artículo 84 ter: Verificada la suspensión del procedimiento con motivo de una denuncia o querrela por un hecho constitutivo de delito, los dos periodos calificatorios comenzarán a computarse desde el término de la causa penal.

c) Interrupción del plazo de la prescripción: La prescripción de la acción disciplinaria se interrumpe, perdiéndose el tiempo transcurrido, si el personal incurriere nuevamente en falta administrativa, esto quiere decir que, si desde la fecha del hecho investigado y el término del proceso disciplinario el personal comete una nueva falta, se pierde el tiempo ganado para que se configure la prescripción. En este sentido, en cada instancia, los mandos antes de resolver, deberán tener a la vista, la hoja de vida actualizada del personal inculcado en el respectivo proceso.

3.- REGLAS COMUNES A TODOS LOS RÉGIMENES DE PRESCRIPCIÓN

3.1.- Acto terminal

En virtud de lo señalado por la Contraloría General de la República, el acto terminal del procedimiento disciplinario, por medio del cual se entiende sancionado un funcionario, es aquel que se emite luego de haberse resuelto todos los recursos administrativos o vencido el plazo para interponerlos, sin que ello se hubiera verificado, pues, a contar de su dictación, ya no es posible impugnar dentro del procedimiento las actuaciones llevadas a cabo en éste.

Al respecto, resulta necesario indicar, que los procesos administrativos deberán ser diligenciados con la mayor celeridad posible, toda vez que, se debe considerar que, en las medidas de carácter expulsivas, existe el recurso de reclamación de alza ante el Ministerio de Seguridad Pública (vía recursiva extrainstitucional), lo que puede incidir en que los tiempos de tramitación aumenten, generando la posibilidad de que los procesos puedan ser objeto de prescripción.

3.2.- Cómputo del tiempo transcurrido antes del inicio del proceso disciplinario

El periodo de tiempo existente entre la ocurrencia del hecho y el inicio del proceso disciplinario, deberá ser descontado del plazo de prescripción correspondiente. Ejemplo: El hecho sucedió el 31.07.2020, se dispuso una investigación administrativa el 14.08.2020, habiendo transcurrido 14 días, por lo que ese lapso se debe restar de los 4 años que tiene la Administración para ejercer la acción disciplinaria a su respecto, previa aplicación de las reglas de suspensión, señaladas en las presentes instrucciones.

3.3.- La prescripción opera a petición de parte y de oficio

Para que opere la prescripción, esta debe ser alegada por el funcionario; no obstante, si la autoridad detecta que el proceso administrativo se encuentra prescrito, esta deberá ser declarada de oficio.

=====